

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1348/2530

พันเอกหลวงสุจิตรการพิทยา กับพวก

โจทก์

นายสนั่น แบนเนียน กับพวก

จำเลย

นางวัธนีย์ สุจิตรการพิทยา โจทก์ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า คดีนี้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา โจทก์ที่ 2 และในฐานะผู้รับมรดกความแทนที่โจทก์ที่ 1 ตกลงประนีประนอมกับจำเลยที่ 2 ได้แล้ว โดยจำเลยที่ 2 จะชำระเงินให้โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 1 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ปราบฏตามสำเนาภาพถ่ายตัวแลกเงินท้ายคำร้อง โจทก์ที่ 2 และในฐานะผู้รับมรดกความแทนที่โจทก์ที่ 1 ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปและไม่ตั้งใจที่จะบังคับคดีกับจำเลยทั้งสามต่อไป จึงขอถอนฟ้องจำเลยทั้งสาม โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 2 แถลงท้ายคำร้องว่าไม่ขอคัดค้านที่โจทก์ทั้งสองขอถอนฟ้องคดีนี้ (อันดับ 223)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,000 บาท ให้โจทก์ที่ 1 ชำระเงินจำนวน 17,615.80 บาทให้โจทก์ที่ 2 กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน 1,000 บาท และ 17,615 บาท ตามลำดับ นับตั้งแต่วันที่ศาลละเมิด(วันที่ 20 เมษายน 2525) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ที่ 1 มรณะโจทก์ที่ 2 ขอเข้ามาเป็น คู่ความแทนที่โจทก์ที่ 1 ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 14,250 บาทและ 62,865.80 บาทตามลำดับ พร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 20 เมษายน 2525 ไป จนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา (อันดับ 206)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 223)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ที่ 2 ขอลงฟ้องเดิมระหว่างฎีกาไม่ได้จึงไม่อนุญาต ให้ยก คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ที่ 2 ขอลงฟ้องเดิมระหว่างฎีกาไม่ได้จึงไม่อนุญาต ให้ยก คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ